

CodeXX DTDK

Non-Disclosure Agreement (NDA) — Versione 1.1

Ultima modifica: 27 giugno 2026

Accordo unilaterale — La Parte Ricevente si impegna a mantenere riservate le informazioni della Parte Divulgante.

Parti

Parte Divulgante: William Karol Di Cioccio, esercente attività d'impresa con P.IVA IT02224180667, con sede in Italia, sviluppatore e titolare del progetto CodeXX DTDK ("Divulgante").

Parte Ricevente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che sottoscrive il presente accordo e riceve Informazioni Riservate dal Divulgante ("Ricevente").

Le parti si riferiscono collettivamente come "Parti".

1. Definizioni

"Informazioni Riservate": qualsiasi informazione tecnica, commerciale, finanziaria o strategica divulgata dal Divulgante alla Parte Ricevente in relazione al progetto CodeXX DTDK, incluse a titolo esemplificativo:

- architettura del software, algoritmi, codice sorgente, design del motore AST/CFG, sandbox LuaU e meccanismi interni
- Architecture Decision Records (ADR) e documentazione tecnica interna
- build di anteprima, release candidate, binari pre-release
- roadmap di prodotto, piani commerciali, struttura dei prezzi, strategie di go-to-market
- informazioni su clienti, design partner o trattative in corso
- qualsiasi altra informazione designata come riservata al momento della divulgazione, verbalmente o per iscritto

"Scopo": la valutazione tecnica e/o commerciale del Software CodeXX DTDK ai fini di una potenziale partnership, beta-testing, collaborazione o accordo commerciale tra le Parti.

"Affiliati": società controllate, controllanti o soggette a comune controllo con la Parte Ricevente.

2. Obblighi di Riservatezza

2.1 Obbligo generale

La Parte Ricevente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate ricevute dal Divulgante e a non divulgarle a terzi senza previo consenso scritto del Divulgante.

2.2 Standard di cura

La Parte Ricevente si impegna a proteggere le Informazioni Riservate con lo stesso grado di cura utilizzato per proteggere le proprie informazioni riservate, e comunque con un grado di cura non inferiore alla ragionevole diligenza.

2.3 Uso limitato

La Parte Ricevente utilizzerà le Informazioni Riservate esclusivamente per lo Scopo indicato nel presente accordo. Qualsiasi utilizzo al di fuori dello Scopo richiede previo consenso scritto del Divulgante.

2.4 Accesso limitato

La Parte Ricevente limiterà l'accesso alle Informazioni Riservate ai propri dipendenti, collaboratori o Affiliati che abbiano necessità di conoscerle per lo Scopo, e solo a condizione che tali soggetti siano vincolati da obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli del presente accordo.

3. Esclusioni

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che la Parte Ricevente dimostri documentalmente:

- erano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo sono diventate successivamente senza colpa della Parte Ricevente
- erano già in possesso della Parte Ricevente prima della divulgazione da parte del Divulgante, come dimostrato da documenti preesistenti
- sono state ricevute legittimamente da un terzo non soggetto a obblighi di riservatezza nei confronti del Divulgante
- sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza utilizzo delle Informazioni Riservate
- devono essere divulgate per obbligo di legge o ordine dell'autorità giudiziaria, previo tempestivo avviso scritto al Divulgante e adozione delle misure necessarie a limitare la divulgazione

4. Divieti Specifici

In aggiunta agli obblighi generali, la Parte Ricevente si impegna espressamente a non:

- tentare di replicare, ricreare o sviluppare prodotti concorrenti basandosi sulle Informazioni Riservate ricevute
- utilizzare le Informazioni Riservate per ottenere vantaggi competitivi al di fuori dello Scopo
- effettuare reverse engineering, decompilare o disassemblare eventuali build di anteprima o binari ricevuti
- divulgare l'esistenza stessa del presente accordo o delle trattative in corso senza previo consenso scritto del Divulgante
- riprodurre, copiare o distribuire qualsiasi documentazione tecnica interna (inclusi ADR) ricevuta dal Divulgante

5. Proprietà Intellettuale

Il presente accordo non trasferisce alla Parte Ricevente alcun diritto di proprietà intellettuale sulle Informazioni Riservate o sul Software CodeXX DTDK. Tutte le Informazioni Riservate rimangono di esclusiva proprietà del Divulgante.

Qualsiasi feedback, suggerimento o contributo fornito dalla Parte Ricevente in relazione al Software durante il periodo di valutazione o beta-testing non crea diritti di proprietà intellettuale in capo alla Parte Ricevente. Il Divulgante è libero di utilizzare tale feedback senza obbligo di compensazione, salvo diverso accordo scritto.

Il presente accordo non costituisce né implica la concessione di alcuna licenza sul Software o sulle Informazioni Riservate, salvo quanto strettamente necessario per lo Scopo.

6. Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e rimane in vigore per un periodo di tre (3) anni, salvo risoluzione anticipata per consenso scritto di entrambe le Parti.

Gli obblighi di riservatezza relativi a Informazioni Riservate che costituiscono segreti commerciali ai sensi del D.Lgs. 63/2018 (attuativo della Direttiva UE 2016/943) rimangono in vigore per tutta la durata della protezione legale applicabile, indipendentemente dalla scadenza del presente accordo.

Alla scadenza o risoluzione del presente accordo, la Parte Ricevente restituirà o distruggerà, a scelta del Divulgante, tutte le Informazioni Riservate ricevute in forma materiale o elettronica, e ne darà conferma scritta entro dieci (10) giorni.

7. Rimedi in Caso di Violazione

La Parte Ricevente riconosce che la violazione degli obblighi di riservatezza del presente accordo causerebbe al Divulgante un danno irreparabile per il quale il risarcimento monetario potrebbe non costituire rimedio adeguato.

In caso di violazione o minaccia di violazione del presente accordo, il Divulgante avrà diritto, oltre al risarcimento del danno, di richiedere provvedimenti cautelari o inibitori d'urgenza dinanzi all'autorità giudiziaria competente, senza necessità di prestare cauzione.

La Parte Ricevente si impegna a notificare tempestivamente al Divulgante qualsiasi divulgazione non autorizzata di Informazioni Riservate di cui venga a conoscenza, anche se involontaria.

8. Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. 63/2018 in materia di segreti commerciali e al Codice Civile italiano.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo, le Parti concordano la competenza esclusiva del Tribunale di L'Aquila, Italia. Per i Riceventi residenti o con sede al di fuori dell'Unione Europea, le Parti possono concordare per iscritto un foro alternativo.

9. Disposizioni Finali

Successione: Il Divulgante si riserva il diritto di cedere il presente accordo a una società di capitali (es. S.R.L.) di cui sia titolare o socio di controllo, con efficacia dalla data di costituzione. Il Ricevente sarà notificato per iscritto.

Integralità: Il presente accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in materia di riservatezza e sostituisce qualsiasi accordo precedente avente il medesimo oggetto.

Modifiche: Qualsiasi modifica al presente accordo deve essere effettuata per iscritto e firmata da entrambe le Parti.

Divisibilità: Se una disposizione è ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti disposizioni rimangono in vigore.

Lingua: Il presente accordo è redatto in lingua italiana. In caso di traduzione, la versione italiana prevarrà.

Contatti: legal@codexx-dtdk.com

Sottoscrizione

Le Parti dichiarano di aver letto e compreso integralmente il presente accordo e di accettarne i termini.

Parte Divulgante William Karol Di Cioccio P.IVA IT02224180667 Firma: _____ Data: __/__/____	Parte Ricevente [Ragione sociale / Nome] [P.IVA / C.F.] Firma: _____ Data: __/__/____
--	--